

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2021〕7号

纪律处分决定书

当事人：上海朴道投资有限公司（以下简称“朴道投资”）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会于2020年11月24日向朴道投资下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2020〕278号），朴道投资如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在收到之日起5个工作日内向协会提交书面申辩意见。朴道投资未在规定期限内提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，朴道投资存在以下违规事实：

朴道投资实际控制人胡晓麒以个人名义汇集数名投资者的资金从事二级市场投资活动，从2015年9月11日起使用胡晓麒本人账户进行二级市场投资，于2016年8月8日至10月31日将资金全部转入其他人账户，使用他人账户进行二级市场投资。该行为违反了朴道投资的相关内部管理制度。

度。上述情形显示朴道投资的内部控制制度未能有效执行，违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第二十七条及《会员管理办法》第三十七条第四项的规定。

以上事实有行政机关通报予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

暂停受理朴道投资私募基金备案三个月。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，朴道投资可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
二〇二一年一月十四日



抄送：证监会市场二部，上海证监局
